

17

Normativa sobre el tratamiento de datos y la privacidad

Antonio Arauzo-Azofra

Área de Proyectos de Ingeniería

Mayo 2025

Contenidos

- **Introducción**
- **Conceptos fundamentales**
- **Principios y derechos**
- **Datos que necesitan protección especial**
- **Normativa**
- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)**
- **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)**
- **Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)**
- **Conclusiones**

Introducción: Principales países con leyes de protección de datos

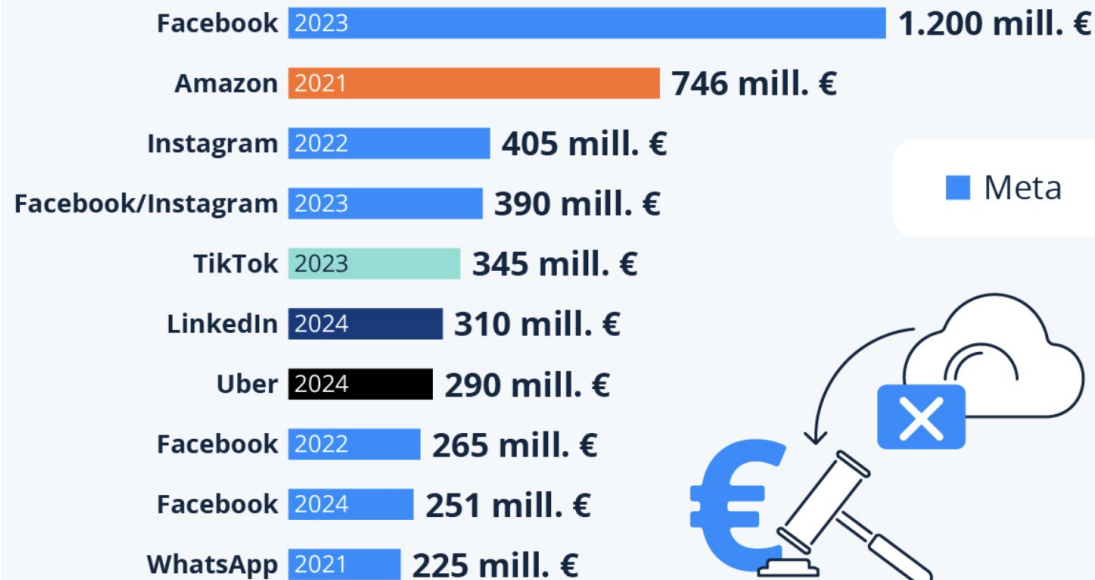
- **Reino Unido:** Data Protection Act 2018, que incorpora los principios del RGPD.
- **Suiza:** Implementa la Ley Federal de Protección de Datos, adaptada al RGPD en 2018.
- **América Latina** → **Argentina, Brasil (Ley de 2020 inspirada en el RGPD), México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Costa Rica.**
- **Asia y Oceanía** → **Japón, China (Norma PIPL 2021, estableciendo normas estrictas sobre el tratamiento de datos personales), Australia y Nueva Zelanda.**
- **África** → **Sudáfrica, Kenia y Nigeria.**
- **Estados Unidos** → **No cuenta con una ley federal integral,** existen regulaciones sectoriales como la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), en vigor desde 2020, que otorgan derechos de privacidad a los consumidores.

Introducción → Datos

A 1 de marzo de 2024 → 2.086 multas → 4.480 millones de euros.

Meta domina el ranking de multas de privacidad

Mayores multas impuestas por incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la UE



Datos de diciembre de 2024

Fuente: GDPR Enforcement Tracker

Introducción

● Evolución de derechos y libertades

- **1ª generación:** Derechos civiles (Siglos XVII-XIX):
 - Libertades individuales → política pasiva: no injerencia poderes públicos en esfera privada.
- **2ª generación (Siglo XX):**
 - Derechos económicos, sociales y culturales → política activa: garantizar su ejercicio
- **3ª generación (finales siglo XX):**
 - Derechos de los pueblos y la solidaridad
- **4ª generación (siglo XXI):**
 - Derechos digitales y tecnológicos → Portabilidad de datos, derecho al olvido, IA, reconocimiento facial, vigilancia masiva, etc.

● Habeas Corpus → Habeas Data

Conceptos fundamentales

- **Intimidad:**

- ámbito personal → Protección de datos sensibles

- **Privacidad:**

- más amplio, datos personales que coherentemente enlazados con otros, arrojan un retrato de la personalidad del individuo que éste tiene derecho a mantener reservado. → Consentimiento y limitación de uso

- **Libertad informática:**

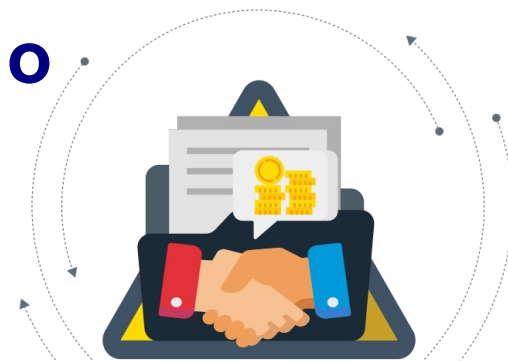
- derecho de auto-tutela de la propia identidad informática, control de los datos contenidos en un programa electrónico. → Defensa frente al control automatizado

Principios fundamentales

- **Consentimiento**
 - Informado y expreso.
- **Finalidad**
- **Calidad de los datos**
 - Adecuados, no excesivos; Correctos y al día;
Durante el tiempo adecuado.
- **Confidencialidad**
 - Deber de secreto → Secreto profesional
- **Seguridad**
 - Física, lógica y jurídica.

Datos que necesitan protección especial

- **Sensibles: religión, ideología, etnia**
- **Relativos a la salud**
- **Relativos a telecomunicaciones**
- **Relativos a actividad comercial o crediticia**
- **Relativos a bases de datos de publicidad**
- **Relativos a los datos biométricos o genéticos.**
- **Relativos a la orientación sexual**
- **Transferidos internacionalmente**



Data brokers

Lucrándose a costa
de nuestros datos

Vídeo



Normativa europea

- **Tratado de Funcionamiento UE, art. 16**
- **Carta Derechos Fundamentales UE, art. 7 y 8**
 - (Tratado de Lisboa)
- **CONVENIO No 108 DEL CONSEJO DE EUROPA, de 1981, para LA PROTECCION DE LAS PERSONAS CON RESPECTO AL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL**
- **Supervisor Europeo de Protección de datos**
 - <https://edps.europa.eu/>

Normativa europea

- **REGLAMENTO (UE) 2016/679**, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (**GDPR**)
 - REGLAMENTO (UE) 2018/1725, procesamiento por instituciones, órganos y organismos de la Unión.
- **Directiva (UE) 2016/680**, = por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales

Normativa nacional y organismos

- **CE art. 18.4** *“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.” (1978)*
- **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.**
 - Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
 - <https://www.aepd.es>
- **Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.**
 - <https://ens.ccn.cni.es/es/>
- **Incibe → Instituto nacional de ciberseguridad**
 - <https://www.incibe.es>



Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

- **Objeto:**

- Proteger derechos y libertades en datos personales
- Garantizar libre circulación de datos
- Grandes metas:
 - Empoderamiento de las personas.
 - Marco jurídico.

- **Ambito aplicación (art. 2 y 3)**

- Unión Europea
- Todas las empresas e instituciones públicas o privadas

Principios Fundamentales (RGPD)

- **Licitud, lealtad y transparencia**
- **Finalidad**
- **Minimización**
- **Exactitud**
- **Limitación temporal**
- **Seguridad**
- **Responsabilidad proactiva**

¿Qué derechos tienen las personas?

- **Acceso** → saber qué datos tienen de ti.
- **Rectificación y supresión** → derecho al olvido.
- **Portabilidad** → llevar los datos a otro proveedor.
- **Oposición al uso de sus datos.**
- **No ser catalogado automáticamente sin intervención humana.**



¿Qué obligaciones tienen los responsables?

- **Deben aplicar medidas técnicas y organizativas para garantizar la protección.**
- **Designar, si procede, un Delegado de Protección de Datos (DPO).**
- **Notificar brechas de seguridad a la autoridad de control en 72 horas/max.**
- **Llevar un registro de actividades de tratamiento.**
- **Transferencias Internacionales → Solo si se garantiza un nivel adecuado de protección.**

Esquema Nacional de Seguridad

- **Real Decreto 311/2022, de 3 mayo.**
- **¿Qué es?**
- **Objetivos**
 - Protección adecuada de la información
 - La continuidad de los servicios públicos digitales
 - Generar confianza de los ciudadanos en los sistemas públicos.
- **Ámbito aplicación**
- **Está alineado con estándares internacionales como ISO/IEC 27001, y es complementario al RGPD.**

Principios básicos



- **Seguridad integral:** afecta a toda la organización, no solo a sistemas técnicos.
- **Gestión de riesgos:** identificar y tratar los riesgos para los sistemas y datos.
- **Prevención, detección y respuesta:** anticiparse a incidentes y reaccionar adecuadamente.
- **Recuperación:** garantizar la continuidad operativa tras un incidente.
- **Reevaluación periódica:** mantener la seguridad adaptada a los cambios.

Componentes del ENS



- **Política de seguridad.**
- **Categoría del sistema (bajo, medio o alto) según la sensibilidad de la información.**
- **Medidas de seguridad:** organizativas, técnicas y procedimentales, en función del nivel del sistema.
- **Declaración de aplicabilidad y Plan de adecuación.**
- **Auditorías periódicas de seguridad.**

Beneficios y conclusiones



- **Mejora la resiliencia frente a ciberataques.**
- **Ayuda a mejorar la confianza en los servicios electrónicos públicos.**
- **Facilita el cumplimiento de normativas como el RGPD, la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015.**
- **Permite una gestión estructurada de la ciberseguridad.**
- **Refuerza RGPD, proporcionando un marco técnico y organizativo para proteger los datos personales en entornos digitales del sector público y proveedores vinculados.**

INCIBE



INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

- **Organismo técnico de ciberseguridad.**
- **Previene brechas de seguridad**
 - Guía y herramientas
- **Gestión de incidentes de ciberseguridad**
 - Asiste en la detección y contención de incidentes
- **Asesoramiento y concienciación**



- **Colaboración con la AEPD**
- **Formación profesional en protección de datos y ciberseguridad**

Debate: Protección de datos

- 1) ¿Está la ciudadanía realmente concienciada sobre la importancia de proteger sus datos personales?
- 2) ¿Los usuarios renuncian voluntariamente a su privacidad a cambio de comodidad digital?
- 3) ¿Quién debería tener más control sobre los datos: los gobiernos, las empresas o los propios ciudadanos?
- 4) ¿Creéis que existe suficiente fiscalización a las empresas que manejan datos?
- 5) ¿Las multas que se imponen a las compañías son acordes a las ganancias de las mismas?
- 6) ¿Está el RGPD técnicamente preparado para enfrentar los retos actuales de la inteligencia artificial, el big data y la computación en la nube?

Conclusiones RGPD

- **Protección de datos = Derecho fundamental y universal.**
- **Se aplica a escala global para datos europeos.**
- **Modelo legalista avanzado.**
- **El tratamiento de datos debe cumplir principios esenciales.**
- **Las personas tienen más poder sobre sus datos que nunca.**
- **La protección de datos es también un reto ético y tecnológico.**
- **Implica la cultura de la privacidad a nivel mundial.**

Referencias

- **Normativa europea → [Enlace](#)**
- **Normativa nacional → [Enlace](#)**
- **Supervisor Europeo de Protección de Datos → [Enlace](#)**
- **Agencia Española de Protección de Datos → [Enlace](#)**
- **Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) → [Enlace](#)**